



PUTUSAN

Nomor 616 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **NIA APRILIA binti SAJI**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 April 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukorejo, RT 001, RW 009, Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 4 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA APRILIA binti SAJI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA APRILIA binti SAJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel *screenshot fotocopy* percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 138/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 12 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA APRILIA binti SAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel *screenshot fotocopy* percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2338/PID/2025/PT SBY tanggal 23 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 138/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 12 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kasasi/2026/PN Kdr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 2 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, dimana menurut Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa yang terbukti semestinya adalah perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kediri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa Saksi Kutsy Maulana Fahmi telah memberikan modal usaha kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk usaha waralaba teh poci di depan Pasar Bendo Pare dan untuk usaha ayam geprek;
 - 2) Bahwa dari uang sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan sendiri secara tunai oleh Saksi Kutsy Maulana Fahmi kepada Terdakwa dan setelahnya Saksi Kutsy Maulana Fahmi lalu menaruh uang sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ke dalam ATM miliknya yang kemudian ATM beserta pin ATMnya tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan peruntukkan untuk modal usaha waralaba teh poci di depan Pasar Bendo Pare, kemudian Terdakwa kembali meminta untuk modal usaha ayam geprek sehingga Saksi Kutsy Maulana Fahmi kembali memberikan modal usaha sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa ditransfer sendiri melalui rekening Saksi Kutsy Maulana Fahmi ke rekening Bank BRI Terdakwa karena ATM Saksi Kutsy Maulana Fahmi telah ada pada Terdakwa;
 - 3) Bahwa dari awal sejak Terdakwa meminta modal usaha kepada Saksi Kutsy Maulana Fahmi, Terdakwa sebenarnya memang tidak memiliki niat untuk membuka usaha tersebut;
 - 4) Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Kutsy Maulana Fahmi kepada Terdakwa tersebut yang peruntukkan sebenarnya adalah untuk modal usaha, namun pada kenyataannya justru dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang, membayar angsuran sepeda motor, dan membayar angsuran koperasi, termasuk juga untuk membeli iphone;
 - 5) Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari uang Saksi Kutsy Maulana Fahmi telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Kutsy

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



Maulana Fahmi untuk menutupi sebagian kerugian Saksi Kutsy Maulana Fahmi;

- 6) Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Kutsy Maulana Fahmi pernah dibuatkan surat pernyataan bahwasanya Terdakwa akan mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Kutsy Maulana Fahmi pada tanggal 31 Januari 2024, akan tetapi setelah jatuh tempo uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa sejak awal Terdakwa meminta modal usaha kepada Saksi Kutsy Maulana Fahmi baik untuk usaha waralaba teh poci di depan Pasar Bendo Pare maupun untuk usaha ayam geprek, Terdakwa memang tidak pernah memiliki niat untuk membuka usaha tersebut dan dari keseluruhan nominal modal usaha yang diberikan yaitu sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian jelas termasuk perbuatan penipuan, dimana ajakan Terdakwa untuk menjalankan usaha bersama dengan Saksi Kutsy Maulana Fahmi hanyalah tipu muslihat Terdakwa semata yang dilakukan dengan tujuan agar Saksi Kutsy Maulana Fahmi tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026



Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru dimana keduanya mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun pada ketentuan yang baru juga mengalternatifkan pidana penjara tersebut dengan pidana dengan besaran denda paling banyak Kategori V yang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka ketentuan yang baru yaitu Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga dalam perkara *a quo* akan diterapkan ketentuan yang baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta masih dalam rentang pemidanaan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 616 K/Pid/2026